МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН
ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
САНАЛ

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2021.03.04 № 1/02

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссарын Газраас гаргасан Ковид-19 удирдамжид “Хорих газар болон саатуулах байруудад буй хүмүүс”-ийн тухайд эрх чөлөөгөө хязгаарлуулсан хүмүүс, тухайлан шорон, цагдан хорих байр, цагаачдын хорих байгууллага болон бусад цагдан хорих байруудад байгаа хүмүүс нь коронавирусын халдвар авах эрсдэл өндөр бүлэгт ордог тул хямралын нөхцөлийг даван туулах төлөвлөлт хийж, хариу арга хэмжээ авахдаа эдгээр хүмүүсийн нөхцөл байдлыг тусгайлан шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж зөвлөсөн.

2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр НҮБ-ын Мансууруулах Бодис, Гэмт Хэрэгтэй Тэмцэх Алба, ДЭМБ, НҮБ-ын ДОХ-ын Нэгдсэн Хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссарын Газраас гаргасан “Хорих анги болон бусад хаалттай орчин дахь Ковид-19” хамтарсан мэдэгдэлд төр засгийн зүгээс эрх чөлөө хасах, цагдан хорих явдлыг аль болох хязгаарлах, нэн ялангуяа хэт их ачаалалтай хорих байгууллагуудад хоригдож буй хоригдлуудын тоог бууруулах, хорих ялаас өөр төрлийн хариуцлагын арга хэмжээ авах хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэхийг уриалсан. Тэр дундаа өндөр настай, суурь өвчтэй хүмүүс, түүнчлэн хөнгөн гэмт хэрэг үйлдсэн, олон нийтийн аюулгүй байдалд заналхийлэхгүй хүмүүс болон эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдэд онцгой анхаарал хандуулахыг тэмдэглэсэн.

Түүнчлэн НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн гүйцэтгэх захирал Хенриетта Фор 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр гаргасан мэдэгдэлдээ Засгийн газрууд болон бусад саатуулах байрны эрх баригчдыг аюулгүй орчинд суллагдах боломжтой бүх хүүхдийг яаралтай суллахыг уриалсан байна.

Дээрх удирдамж, уриалгын хүрээнд зарим улс орнууд Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдлын үед хорих анги, саатуулах бусад байранд цар тахлын халдварын эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авч эхэлсэн байна. Тухайлбал Мексик Улс Өршөөлийн тухай хууль баталж, ӨАБНУ-ын Ерөнхийлөгч халдвар авах эрсдэл өндөрт тооцогдож буй ялтнуудад уучлал үзүүлсэн бол зарим улс орнууд хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна.

Комисс нь Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь хэсэгт заасны дагуу өөрийн хуульд заасан чиг үүрэг, бүрэн эрхийн хүрээнд ШШГЕГ-аас 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 3/170 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд тавин таваас дээш насны эмэгтэй, жараас дээш насны эрэгтэй, хөхүүл хүүхэдтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй, өсвөр насны зэрэг хорих ялыг биечлэн эдэлж буй нийт 195 ялтан коронавирусын халдвар авах, авсан тохиолдолд амь нас, эрүүл мэндэд нь учрах эрсдэл өндөр байна.

152100001

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасныг үндэслэн Ковид-19 цар тахлын үед дээрх эрсдэл бүхий ялтнуудын үйлдсэн гэмт хэргийн нийгмийн аюулын шинж чанар, ял эдэлсэн хугацаа, ялтны хувийн байдал зэргийг харгалзан өршөөл үзүүлэх асуудлыг судалж шийдвэрлүүлэх саналыг гаргаж байна.

Энэ асуудлаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Тантай хамтран ажиллаж, нэмэлт мэдээлэл, судалгаагаар хангах боломжтой болно.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН